

MEMORIA DE CALCULO REVISIONAL - EMPRESTIMO PESSOAL

Laudo unificado da autora: MARIA APARECIDA DOS SANTOS (Cenario A - de posse do contrato)

Verificacao dos documentos: os dois arquivos (CONTRATO A e CONTRATO B) sao **capturas de tela consecutivas da mesma tela de detalhes** do aplicativo bancario (campos repetidos: valor liquido, taxas, CET, vencimento, saldo atual e contrato renovado). Trata-se de **um unico contrato** (no 950001758708); o arquivo A traz o cabecalho e o B, a parte final, com os dados de parcelas. Este laudo, portanto, contem uma secao contratual unica, mais a sintese consolidada.

1. IDENTIFICACAO DA OPERACAO

Autora	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: nao consta dos documentos
Vulnerabilidade	Titular de beneficio previdenciario INSS no 1596619772 (aposentado/pensionista - possivel hipervulnerabilidade; idade nao consta)
Produto / tipo	EMPRESTIMO SIMPLES CC - operacao de RENOVACAO (refinanciamento)
Contrato	950001758708
Data da operacao	06/04/2026 (canal: Mobile Banking)
Contrato renovado	18266785 - CRED.PESSOAL INSS-CONVENCIONAL (saldo renovado R\$ 2.512,00); instrumento original nao juntado
Prazo / prestacao	36 parcelas de R\$ 394,96; vencimento final 01/05/2029; pagas 2, vencida 1, a vencer 33
Saldo devedor atual (informado)	R\$ 3.999,60
Instituicao financeira	Nao identificada nas imagens (capturas sem logotipo/razao social legivel)

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	% do total
Saldo devedor renovado (contrato 18266785)	R\$ 2.512,00	76,21%
Valor liquido liberado a autora (dinheiro novo)	R\$ 755,00	22,91%
IOF financiado	R\$ 29,05	0,88%
Valor contratado / base de amortizacao	R\$ 3.296,05	100,00%

Conferencia aritmetica: R\$ 2.512,00 + R\$ 755,00 + R\$ 29,05 = R\$ 3.296,05 (confere). Prestacao x prazo = R\$ 394,96 x 36 = **R\$ 14.218,56**, ou seja, **18.83 vezes** o dinheiro novo efetivamente liberado (4.31x o valor financiado). Apenas 22,9% do valor contratado corresponde a recursos novos; 76,2% e rolagem de divida anterior (refinanciamento em cascata).

3. TAXA PACTUADA x TAXA MEDIA DO BANCO CENTRAL

Indicador	Valor
Taxa pactuada (mensal / anual)	10,55% a.m. / 233,19% a.a.
CET (mensal / anual)	10,64% a.m. / 242,36% a.a.
Taxa efetiva implicita (PV R\$ 3.296,05; PMT R\$ 394,96; n=36)	11,7642% a.m.
Taxa media Bacen - abril/2026 (SGS 25464)	6,99% a.m.
Regua de 1,5x a media	10,4850% a.m.
Sobretaxa (pactuada / media)	1.51 vezes (150,93% da media)
Taxa pactuada / regua de 1,5x	1.0062x - acima da regua em apenas 0,62%

Sobretaxa: a taxa pactuada (10,55%) equivale a 1.51 vez a media de mercado (6,99%). 1,5x a media seria 10,4850%; o contrato pactuou 10,55%. **Ponto de atencao:** o excesso sobre a regua e marginal (cerca de 0,6%), proximo da zona de incerteza do Tema 1378/STJ; a tese deve ser reforcada pela cadeia de refinanciamentos e pela hipervulnerabilidade, e nao apenas pela regua.

Prova do anatocismo (duodecuplo): $10,55\% \times 12 = 126,60\%$ a.a. (juros simples), contra 233,19% a.a. declarados - diferenca de 106.59 pontos percentuais, comprovando capitalizacao composta (conferencia: $(1,1055)^{12} - 1 = 233,20\%$). Relevante para a tese de anatocismo (Sumulas 541/STJ e 121/STF).

Divergencia a registrar: a taxa efetiva implicita (11,7642% a.m.) e superior a declarada (10,55%) e ao proprio CET (10,64%): a prestacao de R\$ 394,96 nao fecha com PV e taxa informados (pela taxa declarada a prestacao seria R\$ 357,39). Possiveis causas: parcelas/seguros nao discriminados, ou o PV/prazo nao correspondem aos informados. Isso reforca a necessidade de exibicao do instrumento.

4. RECALCULO PELA TAXA MEDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestacao revisada (Price, PV R\$ 3.296,05, 6,99% a.m., n=36)	R\$ 252,58
Prestacao cobrada	R\$ 394,96
Excesso mensal	R\$ 142,38
Excesso nominal global (36 parcelas, projetado)	R\$ 5.125,75
Valor incontroverso (prestacao revisada x 36)	R\$ 9.092,81

Referencia para tutela de urgencia: ha 33 parcelas a vencer; sugere-se pedir a limitacao dos descontos/debitos a R\$ 252,58 (prestacao revisada).

5. MEMORIA DE CALCULO - REPETICAO DO INDEBITO COM CORRECAO MONETARIA

Premissa: conforme a tela, foram **pagas 2 parcelas** (assumidas as de 01/06/2026 e 01/07/2026, pois o cronograma real nao consta). A repeticao incide somente sobre parcelas efetivamente pagas; as demais constam com excesso nominal projetado, sem repeticao ate comprovacao do pagamento. Indice: IPCA (SGS 433) do mes de vencimento ate ago/2026 (ultimo divulgado); parcelas posteriores com fator 1,000000.

No	Venc.	Situacao	Cobrada	Revisada	Excesso nominal	Fator IPCA	Exc. corrigido	Indebito em dobro
1	01/06/2026	Paga	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	0.999094	R\$ 142,25	R\$ 284,51
2	01/07/2026	Paga	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	0.997498	R\$ 142,03	R\$ 284,05
3	01/08/2026	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	0.996800	-	-
4	01/09/2026	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
5	01/10/2026	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
6	01/11/2026	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
7	01/12/2026	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
8	01/01/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
9	01/02/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
10	01/03/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
11	01/04/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
12	01/05/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
13	01/06/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
14	01/07/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
15	01/08/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
16	01/09/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
17	01/10/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
18	01/11/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
19	01/12/2027	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
20	01/01/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
21	01/02/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
22	01/03/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
23	01/04/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
24	01/05/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
25	01/06/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-

No	Venc.	Situacao	Cobrada	Revisada	Excesso nominal	Fator IPCA	Exc. corrigido	Indebito em dobro
26	01/07/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
27	01/08/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
28	01/09/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
29	01/10/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
30	01/11/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
31	01/12/2028	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
32	01/01/2029	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
33	01/02/2029	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
34	01/03/2029	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
35	01/04/2029	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
36	01/05/2029	Apurar	R\$ 394,96	R\$ 252,58	R\$ 142,38	1.000000	-	-
	TOTAL pagas		R\$ 789,92	R\$ 505,16	R\$ 284,76		R\$ 284,28	R\$ 568,56
	TOTAL (36)		R\$ 14.218,56	R\$ 9.092,81	R\$ 5.125,75		-	-

6. SINTESE CONCLUSIVA

Item	Valor
Total contratado (394,96 x 36)	R\$ 14.218,56
Valor incontroverso	R\$ 9.092,81
Prejuizo material simples (2 parcelas pagas, corrigido)	R\$ 284,28
PREJUIZO EM DOBRO (art. 42, par. unico, CDC)	R\$ 568,56
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral)	R\$ 10.568,56

Cenário alternativo (expurgo do IOF): PV R\$ 3.267,00, 6,99% a.m., n=36: prestacao revisada R\$ 250,35; excesso mensal R\$ 144,61. **Sensibilidade a serie:** como o contrato renova um credito INSS-convencional, a defesa pode invocar series consignadas; com a media de 3,12% a.m. (SGS 25465, abr/2026) a sobretaxa seria 3.38x e a prestacao revisada R\$ 153,69; com 3,78% a.m. (SGS 25466) seria 2.79x e R\$ 169,04. Adotou-se a SGS 25464 (padrao previsto para empréstimo pessoal nao consignado, contratado via conta/Mobile Banking) por ser a mais conservadora para a autora; **o advogado deve decidir a serie, pois ela altera substancialmente o resultado** (a tese pela serie consignada seria mais favoravel, mas exige demonstrar a natureza da operacao).

Observacoes estrategicas: (i) refinanciamento em cascata - so R\$ 755,00 de dinheiro novo; juntar/exibir o contrato 18266785 e eventuais anteriores para laudo unificado da cadeia (arts. 396-400 CPC); (ii) verificar se o desconto e em beneficio INSS (verba alimentar) ou debito em conta e se ha margem consignavel/limite; (iii) contratacao digital por Mobile Banking por pessoa possivelmente idosa - checar prova de consentimento e informacao adequada (art. 39, IV, CDC); (iv) divergencia entre taxa declarada, CET e prestacao (item 3); (v) a tela indica 1 parcela vencida: eventual inadimplencia nao integra o prejuizo e pode afetar pedidos de tutela.

Alerta de redacao: os modelos de inicial pedem readequacao pelo regime de juros simples, mas este laudo usa a Tabela Price a taxa media. Harmonizar o pedido (ex.: readequacao dos encargos a taxa media do Bacen, pelo Sistema Frances, vedada a capitalizacao em taxa superior a media). Modelo de peticao aplicavel: (i) revisional de posse do contrato (a tela do aplicativo deve ser complementada pelo instrumento).

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) **Tema 27/STJ** (REsp 1.061.530/RS): parametro de abusividade e a taxa media de mercado do Bacen no mes da contratacao.

b) **Tabela Price:** mantidos PV e prazo, alterada somente a taxa.

c) **Sumula 43/STJ** e IPCA (SGS 433) como correcao monetaria desde o desembolso indevido.

d) **Art. 42, par. unico, CDC** e EAREsp 676.608/RS: restituicao em dobro, dispensada a prova de ma-fe.

e) **Juros de mora:** incidem a partir da citacao, em liquidacao; nao integram esta memoria.

f) **Hipervulnerabilidade:** art. 39, IV, CDC e Estatuto da Pessoa Idosa, se confirmada a idade.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa media: SGS 25464, competencia abr/2026 = 6,99% a.m. (comparativos: 25465 = 3,12%; 25466 = 3,78%). URL: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json&dataInicial=01/04/2026&dataFinal=30/04/2026>

Correcao: SGS 433 (IPCA): abr 0,67%; mai 0,58%; jun 0,16%; jul 0,07%; ago -0,32% (ultimo divulgado). URL: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json>

Premissa de adimplemento: 2 parcelas pagas (informacao da tela). Juntar extratos do beneficio/conta comprovando os debitos. Datas de vencimento presumidas (mensais, a partir de 01/06/2026, coerente com o vencimento final 01/05/2029); o cronograma real pode alterar os fatores.

Dados ilegíveis/ausentes: CPF, nome da instituicao financeira, data de nascimento, data de assinatura e cronograma de vencimentos nao constam das imagens. Todos os valores das imagens estavam legíveis.

Ressalva: valores sujeitos a conferencia por pericia contabil e a atualizacao dos indices na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026